

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5092710-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANJI GRANDO

RECORRENTE: SYLVIA KRESCH

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IRPF RETIDOS NA FONTE. ALEGADA ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/98. MOLÉSTIA GRAVE. PROLATADA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o recurso, ante a perda superveniente do seu objeto. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5092710-42.2024.4.02.5101

510015344113 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5092710-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANJI GRANDO

RECORRENTE: SYLVIA KRESCH

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida de urgência com pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face de decisão do Juízo de origem que negou a concessão da tutela que pretendia suspender a retenção na fonte dos seus proventos de aposentadoria e pensão que recebe através do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS desde 01/12/1995 e 23/10/2017, respectivamente, à conta do recorrente ser portador de Neoplasia Maligna - Mieloma Múltiplo desde 1993, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Tutela recursal indeferida [evento 3, DESPADEC1].

Foram oferecidas contrarrazões [evento 7, PET1].

VOTO

Compulsando os autos de origem, observo a superveniência de sentença de mérito, nos seguintes termos:

*"Ante o exposto, **HOMOLOGO** o reconhecimento da procedência do pedido e **EXTINGO** a presente demanda com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, para:*

*2.1 - **RECONHECER** o direito do autor à isenção de imposto de renda sobre os proventos recebidos a título de aposentadoria e pensão por morte; abstendo-se a ré de descontar tal tributo dos seus proventos.*

*2.2 - **RECONHECER** o direito do autor de restituir os valores indevidamente recolhidos a título Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão por morte, a partir de **11/2019, considerando a prescrição quinquenal**, devendo as quantias descontadas serem atualizadas pela Taxa SELIC desde o indevido recolhimento.*

Ressalte-se que o cálculo dos valores a serem restituídos não se limita apenas ao exame das quantias retidas pela fonte pagadora, mas exige a apuração em fase de liquidação de sentença, através do refazimento das declarações de ajuste anual do

período, com a exclusão dos proventos de aposentadoria isentos da base de cálculo. Deve, ainda, abranger toda a renda percebida pela contribuinte no período em questão e observar eventuais valores já restituídos pelo Fisco.

Valor da condenação limitado ao teto dos Juizados Especiais Federais, consoante Termo de Renúncia de e inteligência do Tema 1.030 do STJ.

O pagamento deverá se dar na forma do art. 17 da Lei nº 10.259/01 e do Enunciado 52 das Turmas Recursais da Justiça Federal do Rio de Janeiro, obedecido o teto dos Juizados Federais na data da distribuição do feito, consoante o Enunciado 15 do FONAJEF.

Sem custas ou honorários, ressalvada a hipótese de recurso à Turma Recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Transitado em julgado, intime-se para cumprimento.

Após, dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I."

Feitas estas considerações, passo à análise.

A cognição em sede de sentença é exauriente, razão pela qual as questões abordadas em decisões interlocutórias são nela resolvidas, forçando o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Nesse mesmo sentido, precedente desta 6ª Turma Recursal, por unanimidade, no processo nº 5039318-90.2024.4.02.5101, relatoria da Juíza Federal Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE, na Sessão Extraordinária de 03/07/2024, assim ementado:

MEDIDA DE URGÊNCIA/AGRAVO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO POSTERIOR DE SENTENÇA DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DA ANÁLISE MERITÓRIA EM DECISÃO FINAL QUE IMPÕE A PERDA DE OBJETO DO PRESENTE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nessas condições, **VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o recurso, ante a perda superveniente do seu objeto.** Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**